في الاصح فان لم يعرف له مال فالاظهر أنه ينفق عليه من بيت المال فان لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا وفي قول نفقة وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الاصح ولا ينفق عليه منه الا باذن القاضي قطعا

(فصل) اذا وجد لقيط بدار الاسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم باسلام اللقيط وان وجد بدار كفار فكافر ان لم يسكنها مسلم وان سكنها مسلم كأسير وتاجر فمسلم في الاصح ومن حكم باسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر وان اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر ويحكم باسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط احداهما الولادة فاذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم فان بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم باسلامه فان بلغ ووصف كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي الثانية اذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الاسلام ان لم يكن معه أحد أبويه ولو سباه ذمي لم يحكم باسلامه في الاصح ولا يصح اسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح

(فصل) اذا لم يقر اللقيط برق فهو حر الا أن يقيم أحد بينة برقه وان أقر به لشخص فصدقه قبل ان لم يسبق اقراره بحرية والمذهب انه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل اقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الاظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في الاظهر ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها الى الالتقاط حكم له بالرق فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الاصح الا ببينة ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك وفي قول يكفي مطلق الملك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الاصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير او نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه الى من يميل طبعه اليه منهما ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الاظهر

(كتاب الجعالة)

هي كقوله من رد آبقي فله كذا ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا اذن أو اذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الاجنبي وان قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد ولا يشترط قبول العامل وان عينه وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الاصح ويشترط كون الجعل معلوما فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل ان قصد اعانته فله كل الجعل وان قصد العمل للمالك فللاول قسطه ولا شيء للمشارك بحال ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل فان فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الاصح وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل واذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل ويصدق المالك اذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده فان اختلفا في قدر الجعل تحالفا

(كتاب الفرائض)

يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة (قلت) فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون

يلحقان المتعاطفات بشرك لم يخللها كلام طويل (فصل) الموقوف ملك لله تعالى وفوائده كأجرة وثمرة وولد ومهر ملك الموقوف عليه ويختص بجلد بهيمة ماتت فان اندبغ عاد وقفا ولا يملك قيمة رقيق أتلف بل يشترى الحاكم بها مثله ثم بعضه ويضعه مكانه ولا يباع موقوف وان خرب

(فصل) ان شرط واقف النظر اتبع والا فالقاضي وشرط الناظر عدالة وكفاية ووظيفته عمارة واجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها فاذا فوض له بعضها لم يتعده ولواقف ناظر عزل من ولاه ونصب غيره

(كتاب الهبة)

هي تمليك تطوع في حياة فان ملك لاحتياج أو لثواب آخرة فصدقة أو نقله للمتهب اكراما فهدية وأركانها صيغة وعاقد وموهوب وشرط فيهما ما في البيع لكن تصح هبة نحو حبتي بر لا موصوف وفي الواهب أهلية تبرع وهبة الدين للمدين ابراء ولغيره صحيحة وتصح بعمرى ورقبى كأعمرتك هذا وان زاد فاذا مت عاد لي وأرقبتكه أو جعلته لك رقبى أي ان مت قبلي عاد لي وان مت قبلك استقر لك وشرط في ملك موهوب قبض باذن أو اقباض فلو مات أحدهما قبله خلفه وارثه وكره تفضيل في عطية بعضه ولاصل رجوع فيما أعطاه بزيادته المتصلة ان بقي في سلطنته فيمتنع بزوالها لا بنحو رهنه وهبته قبل قبض ويحصل بنحو رجعت فيه أو رددته الى ملكي لا بنحو بيع واعتاق ووطء والهبة ان أطلقت فلا ثواب وان كانت لاعلى أو قيدت بثواب مجهول فباطلة أو بمعلوم فبيع وظرف الهبة ان لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة والا فلا وحرم استعماله الا في أكلها منه ان اعتيد

(كتاب اللقطة)

سن لقط لواثق بأمانته واشهاد به وكره لفاسق فيصح منه كمرتد وكافر معصوم لا بدار حرب وتنزع اللقطة لعدل ويضم لهم مشرف في التعريف ومن صبي ومجنون وينزعها وليهما ويعرفها ويتملكها لهما حيث يقترض لهما فان قصر في نزعها فتلفت ضمن لا من رقيق بلا اذن فلو أخذت منه كان لقطا ويصح من مكاتب صحيحة ومبعض ولقطته له ولسيده وفي مهايأة لذي نوبة كباقي